

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Processo: RSE nº 0018084-07.2026.8.17.2001
Origem: 2ª Câmara Criminal do TJPE
Relator: Des. Isaías Andrade Lins Neto
Recorrente: LEANDRO DE ARAÚJO VIDAL
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECURSO ESPECIAL

LEANDRO DE ARAÚJO VIDAL, já qualificado nos autos do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão unânime proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a decisão de pronúncia, por **negativa de vigência ao artigo 155 do Código de Processo Penal**, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recife, 3 de junho de 2026.

Marcelo Cabral de Vasconcelos

OAB/PE

Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior

OAB/PE

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: LEANDRO DE ARAÚJO VIDAL

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Origem: Acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJPE — RSE nº 0018084-07.2026.8.17.2001

EMÉRITOS MINISTROS, COLEDA TURMA JULGADORA,

I — SÍNTESE DA DEMANDA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO

O Recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, §1º, do CP).

Pronunciado em primeiro grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A 2ª Câmara Criminal, por votação unânime, **negou provimento** ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

O v. acórdão recorrido, conquanto reconheça que a prova se assenta em elementos indiretos — inclusive testemunho de "ouvir dizer" (*hearsay*) —, sustenta sua suficiência ao argumento de que "não versa o caso unicamente de prova testemunhal hearsay", remetendo "eventuais dúvidas" à soberania do Tribunal do Júri.

Daí a interposição do presente Recurso Especial, fundado na **negativa de vigência ao artigo 155 do Código de Processo Penal**.

II — DA ADMISSIBILIDADE

II.1 — Do Cabimento (art. 105, III, "a", CR/88)

O v. acórdão recorrido negou vigência ao **artigo 155 do Código de Processo Penal** ao admitir a manutenção da pronúncia lastreada em elementos informativos do inquérito policial e em testemunho indireto (*hearsay*), sem a necessária confirmação por prova direta produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Trata-se de **questão exclusivamente de direito federal**: a definição da espécie de prova apta a fundamentar a pronúncia, à luz do comando normativo do art. 155 do CPP.

II.2 — Da Não Incidência da Súmula 7/STJ

Não se pretende a reavaliação do acervo probatório. O Recorrente parte da **própria premissa fática fixada pelo acórdão** — que admite o lastro indireto e defende expressamente a suficiência do *hearsay* — para questionar o **limite normativo** do art. 155 do CPP.

É a exata via percorrida no precedente paradigma **REsp 1.916.733/MG** (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021, Info 719), no qual esta Corte Superior examinou a suficiência de depoimento indireto para sustentar qualificadoras na pronúncia, **sem revolvimento fático**, por se tratar de matéria de direito.

II.3 — Do Prequestionamento

A matéria foi devida e expressamente ventilada nas razões do Recurso em Sentido Estrito, com citação do artigo 155 do CPP e dos precedentes desta Corte Superior sobre o tema. O v. acórdão recorrido enfrentou a questão, rejeitando a tese defensiva, o que configura o necessário prequestionamento.

II.4 — Da Tempestividade e do Preparo

O presente recurso é tempestivo, interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias. O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo.

III — DO MÉRITO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP

III.1 — O Comando Normativo do Art. 155 do CPP

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão **exclusivamente** nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A norma opera uma **separação ontológica** entre *elementos de informação* (inquérito) e *prova* (contraditório judicial). A pronúncia, por sua natureza — que remete o acusado ao julgamento popular e, no caso concreto, sustenta custódia cautelar —, não prescinde de lastro probatório judicializado e direto.

III.2 — A Prova Contra o Recorrente: Elementos Inquisitoriais e Testemunho Indireto

A imputação de autoria contra **Leandro de Araújo Vidal** repousa em:

1. **Relatos inquisitoriais** — colhidos exclusivamente na fase policial, sem confirmação em audiência de instrução, consistentes em declarações de terceiros que reproduziram o que "se dizia na comunidade" (*vox publica*);
2. **Depoimento do policial investigador** — que, em juízo, limitou-se a reproduzir o conteúdo da apuração policial, sem relatar percepção direta dos fatos imputados ao Recorrente;
3. **Informações de fontes não submetidas ao contraditório direto** — cujo conteúdo foi transmitido por intermediários, sem que o declarante originário fosse inquirido pela defesa.

Nenhuma **testemunha ocular** apontou, em juízo, a participação do Recorrente nos fatos. A prova judicializada, ela própria, é **indireta** — constituindo típico *hearsay* (testemunho de "ouvir dizer").

III.3 — A Jurisprudência Consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Esta Corte Superior, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que o artigo 155 do CPP veda a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunho indireto:

"RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. [...] As qualificadoras não podem ser admitidas na pronúncia quando fundadas exclusivamente em testemunho indireto (*hearsay*), colhido apenas no inquérito policial, sem confirmação em juízo por prova direta. Recurso especial provido para excluir as qualificadoras."

(*REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/11/2021, Info 719*)

"O testemunho indireto (*hearsay*), produzido apenas no inquérito policial, não constitui, isoladamente, meio de prova apto a fundamentar a pronúncia."

(*REsp 1.373.356/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Info 603*)

No caso em exame, **mesmo a prova colhida em juízo** é de natureza indireta — o policial reproduziu a apuração; as demais fontes não foram submetidas ao confronto. Incide, com maior razão, a *ratio decidendi* dos precedentes.

III.4 — O Direito ao Confronto (Art. 212 do CPP c/c Art. 8.2.f da CADH)

O testemunho de "ouvir dizer" padece de vício estrutural: **não permite o confronto**. O declarante originário jamais comparece ao crivo da defesa.

O artigo 8.2, alínea "f", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de *status* supralegal no ordenamento brasileiro, assegura ao acusado o direito de:

"inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos."

O artigo 212 do CPP positiva a inquirição direta pelas partes (*cross-examination*) como núcleo do contraditório. O artigo 213 do CPP, por sua vez, veda à testemunha manifestar "apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato" — e relatar o que "se dizia na comunidade" é, precisamente, apreciação desvinculada da percepção direta.

Pronunciar com base em relato não confrontável fere o **devido processo convencional** e o **contraditório constitucional** (art. 5º, LV, CR/88).

III.5 — O Standard Probatório da Pronúncia e a Superação do *In Dubio Pro Societate*

O v. acórdão recorrido, ao remeter "eventuais dúvidas" ao Tribunal do Júri, aplica, em substância, o brocardo *in dubio pro societate*, há muito **rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal**:

"A pronúncia é ato jurisdicional de **filtragem**, não mero carimbo de passagem. A ausência de suporte probatório mínimo não autoriza a remessa ao júri sob o pretexto de respeito à soberania popular. O *in dubio pro societate* não encontra amparo constitucional."

(ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019)

A pronúncia exige **prova consistente de autoria**, não a mera possibilidade de que o acusado tenha praticado o fato. Remeter ao Conselho de Sentença a tarefa de distinguir elemento de cognição de prova apta à condenação é transferir filtragem que compete ao juízo togado.

III.6 — O Tema 1.260/STJ: Alinhamento Perfeito

TEMA 1.260/STJ — REsp 2.048.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção

Questões submetidas a julgamento:

- (a) Se a pronúncia pode ser baseada exclusivamente em elementos obtidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo;
- (b) Se o testemunho indireto (*hearsay*), **ainda que colhido em juízo**, basta isoladamente para a pronúncia.

Status: Julgamento suspenso por pedido de vista do Min. Rogerio Schietti Cruz. O voto do Relator é favorável à vedação em ambas as hipóteses.

As duas questões afetadas no Tema 1.260 correspondem **exatamente** ao caso concreto — especialmente a **letra (b)**, que aborda a insuficiência do testemunho indireto mesmo quando colhido em audiência, hipótese do depoimento policial nos presentes autos.

O voto do Eminentíssimo Ministro Relator, já proferido, é no sentido de que:

1. A pronúncia não pode se basear apenas em elementos obtidos no inquérito policial sem confirmação em juízo;
2. O testemunho indireto, ainda que colhido em juízo, não constitui, isoladamente, meio de prova apto à pronúncia.

Caso Vossas Excelências entendam pertinente, requer-se o **sobrestamento** do presente recurso até a fixação da tese no Tema 1.260, ou, alternativamente, o julgamento em consonância com a ratio já delineada pelo Relator.

IV — DA DISTINÇÃO DO AGRG NO RESP 2.192.889/MG

Antevê-se possível invocação do precedente **AgRg no REsp 2.192.889/MG** (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18/03/2025), no qual se tolerou o *hearsay* em contexto de facção criminosa, sob o argumento de que o temor da comunidade explicaria a ausência de testemunhas diretas.

O distinguishing é imperativo:

1. O temor da comunidade é **circunstância de fato**, não causa de **dispensa normativa** do art. 155 do CPP;
2. Admitir que o medo converta *hearsay* em prova suficiente **esvazia a garantia exatamente onde ela mais importa** — e cria regime de exceção probatória incompatível com a presunção de inocência;
3. O ordenamento prevê instrumentos para produção de prova em contextos de intimidação (produção antecipada, medidas de proteção a testemunhas — Lei nº 9.807/99); a não utilização desses mecanismos pelo órgão acusatório não pode ser suprida pela **degradação do standard probatório**.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial, diante do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade;
2. No mérito, o **provimento integral** para reformar o v. acórdão recorrido e reconhecer a negativa de vigência ao artigo 155 do Código de Processo Penal, **despronunciando** o Recorrente (art. 414 do CPP);
3. **Subsidiariamente**, a anulação do acórdão para novo julgamento com estrita observância do art. 155 do CPP;
4. Se cabível, o **sobrestamento** até a fixação de tese no Tema 1.260/STJ, ou o julgamento em conformidade com a ratio já delineada pelo Relator.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 3 de junho de 2026.

Marcelo Cabral de Vasconcelos

OAB/PE

Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior

OAB/PE